

1500124-37.2020.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS POR OUTROS MEIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PRIMARIEDADE E PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EVIDENCIADA A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500124-37.2020.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500124-37.2020.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2022041/2020 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 6055985 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 1/20/213 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 2022041 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 1/20/213 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 2022041 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 1/20/213 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 2022041 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 1/20/213 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 2022041 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE, 1/20/213 - DEL.POL.SANTA RITA D OESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIS RODRIGUES MOREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

JORGE LUÍS RODRIGUES MOREIRA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I (rompimento de obstáculo) e II (escalada), do Código Penal. Segundo a exordial acusatória (fls. 87/89), no dia 31 de dezembro de 2019, entre às 10h:15 e 14h:30, na Rua Miguel Barbato, n.º 231, Centro, na cidade de Santa Rita d'Oeste, nesta Comarca de Santa Fé do Sul, JORGE LUIS RODRIGUES MOREIRA, qualificado a fls. 45, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para si, 01 (um) notebook, marca Acer, 02 (dois) pares de brincos em ouro, 04 (quatro) pingentes em ouro, 01 (uma) corrente em ouro, com um pingente, 01 (um) cofre em formato de porco e a quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais), em moedas, bens

pertencentes à Jean César Segato Cassere, tudo avaliado em R\$ 7.600,00 (sete mil e seiscientos reais), conforme auto de avaliação (fls. 39/40).

A denúncia foi recebida na data de 08/10/2020 (fls. 148).

O réu foi citado na data de 21/11/2020 (fls. 187) e apresentou resposta à acusação as fls. 203/212.

O recebimento da denúncia foi ratificado na data de 17/01/2022 (fls. 234/235).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas, uma testemunha arrolada pela Defesa e procedeu-se ao interrogatório do réu.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15); pelo laudo pericial do local do furto (fls. 18/29); pelo auto de avaliação dos objetos (fls. 39/40); pelo exame em peças (fls. 71/77 - mídia acondicionada em cartório); pelos depoimentos em solo policial de Jean César Segato Cassere (fls. 30), Aline Patrícia da Cunha Cassere (fls. 31), JORGE LUÍS RODRIGUES MOREIRA (fls. 45); bem como pela prova oral colhida em Juízo. A autoria do delito é incontestada e recai sobre o acusado.

Em solo policial, a vítima Jean César Segato Cassere declarou que: "(...) na data dos fatos, saiu da residência junto com a esposa Aline, por volta das 10:15 horas, deixando a casa totalmente trancada. Quando retornaram por volta das 14:30 horas, depararam com a mochila de Aline, na mesa da cozinha toda revirada, o que acharam estranho, pois a mesma ficava guardada no quarto. Em seguida, avistaram a porta da cozinha destrancada, bem como a janela do escritório, tipo blindex, arrombada, percebendo então que alguém tinha entrado na casa, a furtando. O guarda roupa que estava no quarto do casal estava todo revirado. O guarda roupa que estava no outro quarto ficou aberto. Notaram então a falta de um Notebook, que estava no escritório, bem como os demais objetos descritos no presente B0, que estavam no quarto do casal, dentro do guarda roupas. Depois do registro da ocorrência perceberam ainda a falta de um medidor de pressão arterial e o controle do portão eletrônico. O indivíduo para ter acesso a casa teve que pular o muro lateral. O declarante possui câmeras de segurança na frente da casa que foi desligava pelo autor, e outra na área dos fundos, que gravou parte da ação do meliante. Não conhece a pessoa de JORGE LUÍS RODRIGUES MOREIRA, citado como possível autor dos fatos. Neste ato apresenta um DVD-R, contendo as imagens captadas na casa, demonstrando a ação do autor (...)"

Em juízo, a vítima declarou que saíram no período da manhã para ir almoçar na casa de sua sogra. Ao chegar em casa, viu que a bolsa de sua esposa estava revirada e que suas joias haviam sumido. A vítima disse que o blindex próximo ao seu escritório estava aberto e ao chegarem ao quarto, perceberam que um notebook, joias, um cofre no formato de um porquinho e uma quantia haviam sumido. Afirmou que a porta de vidro do escritório foi arrombada e tiveram que trocar sua fechadura. Por fim, afirmou que seu prejuízo foi aproximadamente de R\$ 7.500,00.

Em solo policial, a vítima Aline Patrícia da Cunha Cassere declarou que: "(...) na data dos fatos, saiu da residência, por volta das 10:15 horas, junto com o esposo Jean, deixando a casa toda trancada. Quando retornaram por volta das 14:30 horas, a declarante achou estranho ao deparar com a sua mochila, na mesa da cozinha toda revirada, pois a mesma ficava guardada no quarto. Em seguida, avistaram a porta da cozinha destrancada, bem como a janela do escritório, tipo blindex, arrombada, percebendo então que alguém tinha entrado na casa. O guarda roupa do quarto do casal estava todo revirado, sendo que o do outro quarto estava apenas aberto. Notaram então a falta de um Notebook, que estava no escritório, bem como os demais objetos descritos no presente B0, que estavam no guarda roupas, no quarto do casal. Apenas o Notebook pertencia a Jean, enquanto que os demais objetos pertenciam a declarante. Depois do registro da ocorrência perceberam ainda a falta de um medidor de pressão arterial, marca Premium e o controle remoto do portão eletrônico, marca PPA. O indivíduo pulou o muro lateral para ter acesso a casa. Na casa havia duas câmeras de monitoramento, uma na frente da casa que foi desligava pelo autor, e outra na área dos fundos que gravou parte da ação do meliante. Não

conhece a pessoa de JORGE LUÍS RODRIGUES MOREIRA, citado como possível autor dos fatos (...)"

Em juízo, a vítima declarou que ao retornar de um almoço na casa de sua mãe, ao chegar em sua residência, deparou-se com sua bolsa revirada. Ao ir até o quarto, verificou que estava todo revirado. De lá percebeu que foram subtraídos joias, um notebook que ficava no escritório de seu marido e um cofre pequeno que ficava no guarda roupas. Afirmou que as imagens da câmera de segurança capturam aqueles momentos.

Em juízo, a testemunha Mariza Cristina Gonçalves Aleixo, afirmou que no dia dos fatos foi até a residência do acusado, pois é cliente da esposa do acusado que é cabeleireira. Disse que o acusado estava realizando preparativos para o ano novo. Afirmou ter chegado aproximadamente às 07h40min e saiu dali às 10h30min e que viu o acusado JORGE a todo momento nesse intervalo de tempo.

O acusado JORGE LUÍS RODRIGUES MOREIRA, perante a autoridade policial, exerceu ao direito constitucional do silêncio.

Em juízo, o réu declarou que é falsa a acusação contra ele. Afirmou que policiais foram até sua residência e não localizaram nada que o incriminasse. Disse que no dia e horário do fato estava em outro lugar e que isso foi presenciado por outras pessoas.

Pois bem.

Ao final da instrução probatória, conclui-se que a pretensão punitiva merece procedência, pois está demonstrada a prática do crime de furto pelo acusado.

A alegação do acusado de que não estaria na residência das vítimas no momento do ato criminoso é desmentida pela prova pericial de fls. 71/77. No referido laudo é descrito que entre 10h19min e 10h26min do dia 31 de dezembro de 2019 verifica-se um indivíduo passando em frente a uma residência e ele olha de forma insistente para o interior daquela casa. Em seguida, às 10h29min verifica-se um indivíduo próximo a uma varanda ou cozinha e em seguida tal indivíduo adentro o interior da residência.

Foi nesse intervalo de tempo que as vítimas se ausentaram de acordo com o depoimento de Jean César Segato Cassere, em que afirma que teria saído de sua residência com sua esposa por volta das 10h15min e retornado somente às 14h30min do dia 31 de dezembro de 2019, fato corroborado por Aline Patrícia da Cunha Cassere. Nas imagens da câmera de segurança da residência das vítimas, identificou-se que no momentos dos fatos a pessoa que ingressou dentro do imóvel usava uma camiseta de cor vermelha contendo a estampa de uma foto do personagem "Senhor Madruga" do seriado televisivo "Chaves". Camiseta idêntica a esta foi localizada dentro da residência do acusado quando os policiais realizavam a investigação do fato criminoso.

Ademais, o laudo técnico ainda sugere que o indivíduo que aparece nas filmagens e o acusado se refere a mesma pessoa.

Os argumentos da Defesa no sentido de que a prova técnica produzida é frágil, pois as imagens são de baixa resolução, e estaria viciada, pois não observou os requisitos do Código de Processo Penal em seu art. 226, não merecem prosperar.

Necessário dizer que a tese defensiva de falta de clareza das imagens captadas, por si só, não afasta a responsabilidade penal do acusado.

Quanto à alegação de nulidade devido ao reconhecimento das imagens da câmera ter descumprido o que determina o art. 226 do CPP, entende o Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

O laudo técnico de fls. 71/77 demonstra com detalhes que o acusado é o indivíduo flagrado pelas imagens de câmera de segurança no horário em que os objetos foram subtraídos da casa das vítimas. Constatou-se, como dito acima, que a mesma vestimenta usada pelo agente criminoso no momento do furto foi encontrada na casa

do acusado e que os traços pessoais do acusado eram semelhantes aos do indivíduo visto nas imagens das câmeras. Afasto, portanto, a tese de nulidade aventada. Nessa toada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA OBTIDOS POR OUTROS MEIOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PRIMARIEDADE E PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EVIDENCIADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. O reconhecimento das vítimas não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento fotográfico, não se constatando a alegada nulidade. Afirmou-se que, no momento do assalto estavam em frente a um estabelecimento comercial que possuía câmera de segurança e as imagens foram entregues às autoridades policiais, sendo estas utilizadas também pelas instâncias ordinárias para formar sua convicção, conforme consta da sentença. 2. No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "Para o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva". (AgRg no AREsp 1617926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020), não se verifica manifesta ilegalidade a sanar, uma vez que o emprego da arma foi comprovado por imagens de câmeras de segurança, conforme consta no acórdão impugnado. 3. No que se refere ao regime prisional, segundo entendimento desta Corte, "a estipulação do regime de cumprimento da pena não está atrelado, em caráter absoluto, à pena-base. O regime prisional inicialmente fechado deve ser mantido pois houve fundamentação concreta para o seu agravamento, evidenciada, sobretudo, na desmedida violência empregada na prática delitiva, com a utilização da arma de fogo que restou apontada para o rosto da vítima durante a empreitada criminosa. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708029 RJ 2021/0373810-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

Consoante Laudo Pericial de fls. 18/29, verifica-se que o ingresso do acusado na casa das vítimas se deu por meio de arrombamento da janela e que para entrar no terreno da residência ele teve que escalar o muro com altura mínima de 2,3 metros. Portanto, estão devidamente caracterizadas as qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, previstas no §4º, incisos I e II, do artigo 155 do Código Penal.

Conclui-se, portanto, que ficou suficientemente provada a autoria do delito insculpido no artigo 155, §4º, incisos I e II do Código Penal por JORGE LUIS RODRIGUES MOREIRA.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal. Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
(...)

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 da Lei Penal, anoto que:

a) A culpabilidade é ínsita ao tipo;

b) Os antecedentes criminais do réu são desfavoráveis, conforme se verifica através dos autos de ns. 0003098-83.2004.8.26.0541, 0004181-37.2004.8.26.0541, 0003818-50.2004.8.26.0541 e 0002381-71.2004.8.26.0541 - fls. 175/186.

c) A conduta social do réu denota ser negativa, mas não a tal ponto que demande reprovação criminal maior ;

- d) A personalidade não pode ser avaliada;
- e) A vítima não contribuiu para a ocorrência do delito;
- f) As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente.

Na análise das circunstâncias do crime, deve-se ter em vista que as do art. 59 do CP não se confundem com as circunstâncias legais, analisadas na segunda fase da dosimetria. Segundo Bittencourt "as circunstâncias referidas no art. 59 não se confundem com as circunstâncias legais relacionadas no texto legal (arts. 61, 62, 65 e 66 do CP), mas defluem do próprio fato delituoso, tais como forma e natureza da ação delituosa, os tipos de meios utilizados, objeto, tempo, lugar, forma de execução e outras semelhantes". Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado (p. 387). Editora Saraiva. Edição do Kindle.

No presente caso, o acusado, para subtrair os objetos das vítimas, arrombou a janela do quarto/escritório, de acordo com o laudo pericial de fls. 18/29, restando confirmado que houve rompimento de obstáculo, fato que autoriza o acréscimo da reprimenda. Desse modo, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, essa qualificadora deve ser valorada nessa fase da dosimetria, em razão do aumento da reprovabilidade da conduta.

Não fosse isso o bastante, o acusado, cometeu o crime alguns meses depois de receber o benefício da progressão ao regime aberto (fls. 185), demonstrando o desprezo ao cumprimento das ordens judiciais.

- g) As consequências do delito foram inerentes ao tipo.

Como se pode verificar dos dados caracterizadores das circunstâncias judiciais indicadas no artigo 59, do CP, visando um valor suficiente para a reprovação do delito fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Em segunda fase verifica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme certidão de fls. (autos nº 0000595-06.2015.8.26.0541, 0001595-75.2014.826.0541; 0003024-29.2004.8.26.0541).

Assim, aplico a fração de 1/4. E fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento de pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Assim, fixa-se a reprimenda em 5 anos de reclusão e 25 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, único adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada as circunstâncias judiciais negativas do acusado, a qual, a par de obstar a adoção de regime mais brando, impede substituição ou suspensão condicional da pena corporal (art. 44, II e art. 77, I, do CP), medidas que, não se afigurando socialmente recomendáveis (art. 44, § 3º, CP), não se afiguram capazes de propiciar o escopo da punição. Acrescente-se a isso a excessiva gravidade da conduta em exame, que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Detração

Não há, no caso, tempo de prisão para ser descontado a título de detração (artigo 42 do Código Penal).

Valor unitário do dia-multa

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Valor indenizatório mínimo

Por não vislumbrar parâmetros seguros, deixo de fixar um valor mínimo para a indenização (CPP, art. 387, IV), consignando, porém, que a parte prejudicada poderá requerer a devida reparação no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar o réu JORGE LUIS RODRIGUES MOREIRA como incurso no artigo Art. 155 § 4º, I, II do(a) CP às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e mais 25 dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade – salvo se preso por outro motivo.

No que concerne à concessão dos benefícios da Justiça gratuita, a benesse deve ser requerida na fase de execução da sentença. Oportunidade em que deverá demonstrar ao Juízo da Execução sua condição financeira e postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas (Nesse sentido: TJ-SP - APR: 1501966-89.2019.8.26.0637, Relator: Luiz Fernando Vaggione, Data de Julgamento: 04/08/2021, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/08/2021).

Após o trânsito em julgado:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva;
 - b) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IRGD);
 - c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
 - d) intime-se o(s) condenado(s) para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- Cumpra-se, no que for pertinente, as disposições contidas no Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Custas na forma da lei.

P.I.

Santa Fe do Sul, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA